

CÔNG TY ĐẦU GIÁ
HỢP DANH DVL
Số: 0403.02/QĐ - DVL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc ban hành quy chế cuộc đấu giá đối với tài sản là Một phần nhà căng tin với diện tích 114 m2 của Trường THPT chuyên Biên Hoà vào mục đích cho thuê mở căng tin”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH DVL

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản đã ký giữa Trường THPT chuyên Biên Hoà và Công ty đấu giá hợp danh DVL.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế cuộc đấu giá đối với tài sản của Trường THPT chuyên Biên Hoà.

*** Tài sản đấu giá:** Một phần nhà căng tin với diện tích 114 m2 của Trường THPT chuyên Biên Hoà vào mục đích cho thuê mở căng tin.

- Địa điểm: Số 86 Phố Chu Văn An, Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Diện tích cho thuê: 114,0 m2 tại tầng 1 trong hạng mục Nhà ký túc xá – Nhà E.
Hướng: Đông Nam.

- Thời hạn cho thuê: 5 năm (9 tháng/năm).

- Mục đích cho thuê: Mở căng tin

- Hiện trạng của tài sản: Theo Chứng thư thẩm định giá số 100624/BC/GIADINH ngày 10/6/2024 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Gia Định.

*** Giá khởi điểm của tài sản cho cả thời gian thuê 5 năm (9 tháng/năm): 441.180.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi một triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng)**

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí khác nếu có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Công ty thực hiện xong việc đấu giá đối với tài sản nói trên.

Điều 3. Cán bộ Công ty đấu giá hợp danh DVL; Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện các quy định của Quy chế này./.

Nơi nhận:

- BLĐ Công ty;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH DVL



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Mạnh

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 0403.02/QĐ - DVL, ngày 04 tháng 03 năm 2025
của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh DVL)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Những người được phép tham gia đấu giá

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá tại cuộc đấu giá phải là người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo được khả năng tài chính để bảo đảm cho việc thanh toán cũng như đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc khai thác, sử dụng theo đúng tính năng, công dụng của tài sản đấu giá.

- Các tổng công ty có nhiều công ty thành viên, các công ty liên doanh, các công ty cổ phần có cổ phần tại nhiều công ty thì chỉ được một đơn vị đại diện được đăng ký tham gia đấu giá.

- Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác không phải khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá và có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được 01 Người đăng ký tham gia đấu giá.

- Mọi tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử (01) một đại diện là người đại diện theo pháp luật hoặc (01) một người được ủy quyền hợp pháp đến phiên đấu giá để trả giá.

- Tuân thủ đúng các quy định tại Quy chế này.

2. Những người không được phép tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá;

người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

ĐIỀU 2. NGUYÊN TẮC ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC, ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.
- Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo Điều 42 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Điều kiện tổ chức đấu giá: Cuộc đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ hai người trở lên tham gia đấu giá và trả giá.

CHƯƠNG II

THỦ TỤC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

ĐIỀU 3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ

3.1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản

* **Tài sản đấu giá:** Một phần nhà cảng tin với diện tích 114 m² của Trường THPT chuyên Biên Hoà vào mục đích cho thuê mở cảng tin.

- Địa điểm: Số 86 Phố Chu Văn An, Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Diện tích cho thuê: 114,0 m² tại tầng 1 trong hạng mục Nhà ký túc xá – Nhà E.
Hướng: Đông Nam.

- Thời hạn cho thuê: 5 năm (9 tháng/năm).
- Mục đích cho thuê: Mở căng tin
- Hiện trạng của tài sản: Theo Chứng thư thẩm định giá số 100624/BC/GIADINH ngày 10/6/2024 của Công ty Cổ phần thẩm định giá Gia Định.

*** Giá khởi điểm của tài sản cho cả thời gian thuê 5 năm (9 tháng/năm):**
441.180.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi một triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng).

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí khác nếu có.

3.2. Tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

*** Tiền đặt trước: 88.000.000 đồng** (Bằng chữ: Tám mươi tám triệu đồng)

*** Bước giá: 5.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

*** Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ.**

ĐIỀU 4. NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ.

4.1. Thông báo đấu giá tài sản được niêm yết tại các địa điểm sau:

- Trụ sở của Công ty đấu giá hợp danh DVL và là nơi tổ chức cuộc đấu giá - Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Ủy ban nhân dân phường Liêm Chính.

4.2. Nội dung thông báo bao gồm:

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.
- Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm.
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.
- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Những thông tin khác liên quan.

ĐIỀU 5. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XEM TÀI SẢN

Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan (nếu có) trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày. Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản đó.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 12/03/2025 đến ngày 14/03/2025 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại: tại khai trường Công ty cổ phần than Đèo Nai-Cọc Sáu-TKV, hoặc địa điểm khác do người có tài sản thông báo.

ĐIỀU 6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Từ 8 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 17/03/2025 (trong giờ hành chính) tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DVL - Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

ĐIỀU 7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 20/03/2025 tại: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh DVL- Tầng 10, Tòa A3 Ecolife Capitol, Số 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐIỀU 8. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ tham gia đấu giá; nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh DVL.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

2.1 Đối với Cá nhân

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL.

- Bản cam kết xem tài sản phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL.

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu còn thời hạn.

- Giấy ủy quyền hợp lệ của cá nhân nếu không trực tiếp làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu còn thời hạn của Người được ủy quyền.

2.2 Đối với tổ chức

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL.
- Bản cam kết xem tài sản phải theo mẫu có đóng dấu treo của Công ty đấu giá hợp danh DVL.
- Bản sao chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy phép thành lập còn thời hạn.
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu người đại diện theo pháp luật còn thời hạn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ nếu đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ Chiếu còn thời hạn của Người được ủy quyền.

3. Điều chỉnh hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

4. Ủy quyền tham gia đấu giá

- Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Tổng giám đốc, Giám đốc...) nếu không trực tiếp tham dự đấu giá thì phải có Văn bản ủy quyền hợp lệ (bản chính) theo quy định pháp luật cho người khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham dự đấu giá và phải nộp kèm theo bản sao CCCD của người được ủy quyền tham dự đấu giá.

- Trong trường hợp Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nếu không trực tiếp tham gia đấu giá phải có Giấy ủy quyền (bản chính) theo đúng quy định pháp luật cho người khác có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham dự đấu giá và phải nộp kèm theo bản sao CCCD của người được ủy quyền tham dự đấu giá.

Người được ủy quyền tham gia đấu giá chỉ được nhận ủy quyền của một người tham gia đấu giá. Người đã tham gia đấu giá thì không được nhận ủy quyền của người khác.

5. Thẩm tra hồ sơ

Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ, Công ty căn cứ hồ sơ tham gia đấu giá mà người đăng ký tham gia đấu giá đã nộp để tiến hành kiểm tra, xác minh các đối tượng đăng ký đủ điều kiện tham gia đấu giá. Tất cả các cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được tham gia đấu giá được quy định tại Điều 1 Quy chế nếu thiếu bất kỳ một trong những

loại giấy tờ đã Quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy chế này đều không đủ điều kiện để đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

ĐIỀU 9. KHOẢN TIỀN ĐẶT TRƯỚC, XỬ LÝ TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước: Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này cho Công ty Đấu giá hợp danh DVL.

2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 phút ngày 07/03/2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 17/03/2025.

3. Phương thức nộp tiền đặt trước như sau:

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh DVL theo chỉ dẫn sau:

Số tài khoản: 28910000456315

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Ngọc Khánh Hà Nội.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh DVL

Nội dung: “Tên người tham gia đấu giá” nộp TĐT đấu giá tài sản theo TB 0608.01

Lưu ý:

- Tiền đặt trước được coi là hợp lệ khi tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh DVL nhận được báo có của ngân hàng trong thời gian nộp tiền đặt trước theo quy định trên, các trường hợp báo có đến sau 17h00 phút ngày 17/03/2025 đều không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

- Mọi chi phí liên quan đến việc Nộp tiền đặt trước và Nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả.

4. Số tiền đặt trước được xử lý như sau:

- Người trúng đấu giá sẽ được trừ tiền đã đặt trước và tiền lãi phát sinh (nếu có) vào giá thuê tài sản khi hợp đồng thuê tài sản có hiệu lực .

- Người không trúng đấu giá sẽ được trả lại khoản tiền đặt trước và tiền lãi phát sinh (nếu có) trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Phí chuyển trả lại khoản tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó. Phí chuyển tiền của người trúng đấu giá do người trúng đấu giá chịu.

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi

thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.

- Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- + Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
 - + Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;
 - + Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;
 - + Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;
 - + Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.
- Khoản tiền đặt trước này thuộc về người có tài sản đấu giá.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ĐIỀU 10. NỘI QUY CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng đấu giá đúng thời gian theo quy định
2. Mỗi tổ chức, cá nhân được cử 01 (một) người tham dự cuộc đấu giá.
3. Người tham gia đấu giá phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức, giấy ủy quyền đối với người được ủy quyền, Căn cước công dân/Hộ chiếu, để làm thủ tục điểm danh trước khi vào phòng đấu giá.
4. Người tham gia đấu giá không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại di động, máy tính, máy fax,...), không được hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích, không được ghi âm, ghi hình trong phòng đấu giá, không được mang các chất dễ gây nổ, dễ cháy hoặc vũ khí vật dụng nguy hiểm khác vào trong phòng đấu giá.
5. Người tham gia đấu giá phải chấp hành sự điều hành của bảo vệ, nhân viên, đấu giá viên, phải giữ trật tự không đi lại tự do trong phòng đấu giá.
6. Người tham gia đấu giá chỉ được phép phát biểu khi có sự đồng ý của đấu giá viên hành.
7. Người say bia, say rượu không được tham gia đấu giá.

8. Mọi người tham gia đấu giá phải chấp hành nghiêm túc quy chế đấu giá tài sản này, phải tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên tại cuộc đấu giá.

Cá nhân, tổ chức nào vi phạm các quy định trên được coi là hành vi ***gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá***. Sau 03 (ba) lần nhắc nhở, Đấu giá viên điều hành tiến hành lập biên bản, truất quyền tham gia đấu giá và mời khách hàng ra khỏi phòng đấu giá. Khoản tiền đặt trước của Khách hàng được xử lý theo điểm b khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

ĐIỀU 11. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC ĐẤU GIÁ

- Tại cuộc đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; đọc Quy chế cuộc đấu giá, giới thiệu về tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, thông báo bước giá, khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

- Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu;

- Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy chế này.

ĐIỀU 12. PHIẾU TRẢ GIÁ, CÁCH THỨC TRẢ GIÁ, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ:

1. Phiếu trả giá hợp lệ:

Là phiếu do Công ty đấu giá hợp danh DVL phát hành, có đóng dấu treo và người tham gia đấu giá phải thực hiện các quy định sau:

- Phiếu trả giá phải ghi rõ họ tên người tham gia đấu giá, giá khởi điểm, giá trả mua tài sản và phải ký, ghi rõ họ tên trên phiếu trả giá.

- Phải ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung trên phiếu trả giá, phiếu không được tẩy xóa.

- **Giá trả trên phiếu là giá trả cho cả thời gian thuê 5 năm (9 tháng/năm).**

- Phiếu trả giá có giá trả bằng hoặc lớn hơn giá khởi điểm và theo bước giá.

- Số tiền ghi trên phiếu trả giá bằng số và bằng chữ phải trùng khớp với nhau, nếu có sự sai lệch thì lấy số tiền bằng chữ làm cơ sở pháp lý trả giá mua tài sản.

- Phiếu trả giá được bỏ vào hòm phiếu đúng thời gian quy định.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ:

Là phiếu không do Công ty đấu giá hợp danh DVL phát hành, không ghi đầy đủ thông tin trên phiếu, giá khởi điểm không có trong thông báo đấu giá, giá trả thấp hơn giá

khởi điểm của tài sản đấu giá, giá trả không theo bước giá, trả giá cho tài sản không có trong thông báo đấu giá; phiếu không trả giá, giá trả phân số và chữ không đọc được; phiếu không do người tham gia đấu giá ký tên; phiếu trả giá không được bỏ vào hòm phiếu đúng thời gian quy định.

3. Cách thức trả giá trong phiếu trả giá:

Trong phiếu trả giá, người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin về cá nhân/tổ chức, mức giá trả bằng chữ và bằng số, ký, ghi rõ họ tên.

- Giá khởi điểm của tài sản cho cả thời gian thuê 5 năm (9 tháng/năm): 441.180.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi một triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng)

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí khác nếu có

- Giá trả trên phiếu là giá trả cho cả thời gian thuê 5 năm (9 tháng/năm).;

- Giá trả = Giá khởi điểm + N*Bước giá (N = 0,1,2,3...)

- Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng)

- Mức giá trả trong phiếu trả giá tối thiểu bằng mức giá khởi điểm mà người điều hành đã công bố.

- Số tiền ghi bằng chữ phải trùng với số tiền ghi bằng số. Trong trường hợp số tiền ghi bằng chữ không trùng với số tiền ghi bằng số thì lấy giá trị số tiền ghi bằng chữ.

4. Cách xác định người trúng đấu giá:

Việc xác định người trúng đấu giá dựa trên các tiêu chí là có phiếu trả giá hợp lệ, giá trả cao nhất và được đấu giá viên công bố tại cuộc đấu giá.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất thì ngay tại cuộc đấu giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

ĐIỀU 13. XỬ LÝ CÁC VI PHẠM TRONG CUỘC ĐẤU GIÁ

1. Rút lại giá đã trả:

- Tại cuộc đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Trường hợp không có người trả giá tiếp thì cuộc đấu giá không thành.

- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

2. Từ chối ký biên bản đấu giá:

Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

- Sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

4. Người điều hành có quyền tạm ngưng cuộc đấu giá để lập biên bản xử lý vi phạm quy chế cuộc đấu giá, truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;

- Cuộc đấu giá sẽ được tiến hành tiếp tục sau khi việc xử lý vi phạm được hoàn tất.

ĐIỀU 14. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

1. Quyền của người tham gia đấu giá:

- Được tham dự cuộc đấu giá (ký các giấy tờ, tài liệu liên quan) nếu đủ điều kiện theo quy định về đấu giá;

- Được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tài sản đấu giá;

- Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc

cuộc đấu giá nếu không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật;

- Được từ chối tham gia đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. Việc từ chối tham gia đấu giá được thể hiện bằng văn bản và được gửi về Công ty đấu giá hợp danh DVL trước ngày cuộc đấu giá được tổ chức (*Thời gian gửi văn bản từ chối muộn nhất là trước 24 giờ trước giờ tổ chức cuộc đấu giá*).

2. Nghĩa vụ của người tham gia đấu giá:

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội dung Quy chế cuộc đấu giá;
- Nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp phí tham gia đấu giá, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước theo quy định;
- Có mặt trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá tối thiểu là 15 phút để làm thủ tục vào tham gia cuộc đấu giá theo thời gian như trong thông báo và Quy chế của Công ty đấu giá hợp danh DVL đã ban hành và tuân thủ Nội quy cuộc đấu giá.

ĐIỀU 15. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Được yêu cầu Trường THPT chuyên Biên Hoà bàn giao tài sản đấu giá;
- Được nhận khai thác tài sản thuê theo đúng mục đích sử dụng;
- Nhận tài sản để khai thác tài sản theo đúng như hiện trạng tài sản đã xem xét, đăng ký tham gia đấu giá.
- Người trúng đấu giá được quyền sử dụng đối với các phần diện tích thuộc quyền sử dụng chung trong Trường THPT chuyên Biên Hoà, bao gồm: Hành lang tầng 1 nhà E, sân trước nhà E, lối đi chung đến nhà E, nơi để xe, thiết bị chống cháy... (*Việc sử dụng phải tuân thủ theo nội quy, quy định của nhà trường*).
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong Hợp đồng thuê sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.
- Được trừ khoản tiền đặt trước vào tiền thuê tài sản;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký biên bản đấu giá; Ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá với Trường THPT chuyên

Biên Hoà.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác tài sản thuê theo đúng mục đích: Mở cảng tin.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh Cảng tin, nhà ăn

- Không được cho thuê lại.

- Chỉ được hợp tác với Bên thứ ba khi được sự đồng ý bằng văn bản của Trường THPT chuyên Biên Hoà.

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

THANH TOÁN, BÀN GIAO TÀI SẢN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

ĐIỀU 16. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

- Hợp đồng thuê tài sản đấu giá được ký kết giữa Trường THPT chuyên Biên Hoà và người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và ký biên bản đấu giá.

- Trong vòng 10 (Mười) ngày kể từ ngày đấu giá thành công Người trúng đấu giá có trách nhiệm ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá, nếu quá thời hạn trên Người trúng đấu giá không ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá thì được coi từ chối kết quả trúng đấu giá. Trong trường hợp này khoản tiền đặt trước của Người trúng đấu giá bị tịch thu, khoản tiền này thuộc về Trường THPT chuyên Biên Hoà.

2. Xử lý vi phạm Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

Trường hợp có bất kỳ vi phạm nào của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng mua bán tài sản thì việc xử lý những vi phạm này sẽ căn cứ vào các cam kết ràng buộc trong Hợp đồng mua bán tài sản đã ký kết và các quy định hiện hành của Bộ luật dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như quy định của Quy chế này.

ĐIỀU 17. THỦ TỤC THANH TOÁN

Người trúng đấu giá sẽ phải thanh toán đủ toàn bộ số tiền thuê tài sản (sau khi trừ tiền đã đặt trước và tiền lãi phát sinh (nếu có) vào giá thuê tài sản) vào tài khoản của Trường THPT chuyên Biên Hoà trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký

hợp đồng thuê tài sản.

- Số tài khoản: 4826229666 tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển – CN Hà Nam

- Người thụ hưởng: **Trường THPT chuyên Biên Hoà**

Quá thời hạn nêu trên mà Người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền thuê tài sản (sau khi trừ đi tiền đặt trước) thì bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê tài sản đấu giá trái pháp luật. Khoản tiền đặt trước của Người trúng đấu giá thuộc quyền sở hữu của Trường THPT chuyên Biên Hoà.

ĐIỀU 18. BÀN GIAO TÀI SẢN VÀ HỒ SƠ GIẤY TỜ LIÊN QUAN

1. Địa điểm xem và bàn giao tài sản: Số 86 Phố Chu Văn An, Phường Liêm Chính, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Thời hạn bàn giao tài sản: Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày Trường THPT chuyên Biên Hoà nhận được số tiền thuê tài sản (sau khi trừ đi tiền đặt trước) do người trúng đấu giá thanh toán, Trường THPT chuyên Biên Hoà sẽ tiến hành bàn giao tài sản cho Người trúng đấu giá. Quá thời hạn trên Người trúng đấu giá không nhận tài sản thì bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê tài sản đấu giá trái pháp luật. Khoản tiền đặt trước của Người trúng đấu giá thuộc quyền sở hữu của Trường THPT chuyên Biên Hoà

3. Trường hợp Trường THPT chuyên Biên Hoà giao tài sản chậm so với thời gian thông báo hoặc không giao được tài sản cho Người trúng đấu giá thì Trường THPT chuyên Biên Hoà phải chịu trách nhiệm trực tiếp với Người trúng đấu giá theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thỏa thuận bồi thường cho Người trúng đấu giá.

CHƯƠNG V CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐIỀU 19. TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Trong trường hợp các bên tham gia đấu giá có tranh chấp, khiếu nại thì xử lý theo đúng trình tự, thủ tục của Luật khiếu nại - tố cáo. Trường hợp tiếp tục tranh chấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

ĐIỀU 20. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Công ty chịu trách nhiệm phổ biến các quy định của Quy chế này cho người tham gia đấu giá và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tổ chức đấu giá.

Mọi trường hợp phát sinh ngoài các quy định này được xử lý theo quyết định của Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh DVL trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành./.

